

Manifestação Técnica — PL nº 2188/2026

Ofício: CVL nº 5120/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5120/2026, referente ao PL nº 2188/2026, de autoria da Vereadora Thais Ferreira, que dispõe sobre diretrizes de segurança integral, verificação de identidade e transparência de dados nos serviços de transporte individual privado intermediados por Operadoras de Tecnologia de Mobilidade (Lei Alexia Nunes), esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta, com sugestões de emenda.

O projeto fixa um núcleo claro: validação de identidade no cadastro e periodicamente, vedação de cessão de contas, botão de pânico com compartilhamento de rota, transparência pré-viagem sobre condutor, veículo e seguro, e envio semestral de dados agregados ao Executivo. É matéria que a Lei federal nº 13.640/2018 comete aos Municípios regulamentar e fiscalizar (BRASIL. "Lei nº 13.640/2018", Congresso Nacional, 2018), na moldura do Tema 967 do STF: regulamentar é legítimo, vedada apenas a restrição desproporcional.

A verificação de identidade ataca falha real e documentada: em 2019, a autoridade de transportes de Londres cassou a licença da Uber ao apurar ao menos 14 mil viagens de motoristas não autorizados por fraude de contas — a conduta que o projeto veda —, restabelecida apenas com verificação em tempo real (TRANSPORT FOR LONDON. "Uber London Limited found to be not fit and proper", TfL, 2019). Nos Estados Unidos, triagem e checagens contínuas de condutores acompanharam queda de 44% nos relatos das agressões sexuais mais graves entre 2017 e 2022 (UBER. "US Safety Report 2021–2022", Uber, 2024) — segurança percebida que sustenta a demanda, sobretudo entre mulheres. Belo Horizonte já positivou núcleo análogo para o modal motocicleta (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. "Lei nº 11.986/2026", CMBH, 2026), e o mercado protegido é expressivo: R\$ 75,2 bilhões e cerca de 755 mil empregos (FGV. "Rendimento Médio dos Motoristas e Impacto Econômico no Brasil", FGV Projetos, 2025).

Quanto ao mérito, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 2188/2026, sugerindo, para maior segurança jurídica, emendas que alinhem o seguro do art. 9º ao art. 11-A da Lei nº 12.587/2012, remetam os equipamentos de proteção à legislação de trânsito, graduem a sanção de cassação, fixem prazo de retenção e salvaguardas para dados e biometria, nos termos da LGPD, e harmonizem o modal motocicleta com a disciplina municipal vigente.